

주 의

제 목 청사(시설) 공사 후 하자보수 관리 업무 부적정
소 관 부 서 ☆☆☆☆☆본부, ★★★★★본부, ○○본부, ●●
본부, ◎◎본부
내 용

한국석유관리원 ☆☆☆☆☆본부, ★★★★★본부, ○○본부, ●●본부, ◎◎본부(이하 “해당 본부” 라 한다)는 석유제품 품질·유통 검사 등 고유목적사업의 효율적 수행과 직원의 업무환경 유지를 위해 청사(시설)의 신규 취득, 유지보수, 처분 등의 전반적인 청사 관리 및 안전에 대한 업무를 수행하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법” 이라 한다) 시행령¹⁾에 따르면 “공사 완료 후 하자담보책임기간 중에는 연 2회 이상 정기적으로 하자 검사를 하고, 하자검사를 하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 3천만원 이하인 공사계약 건에 대해서는 생략할 수 있다.” 고 규정하고 있다.

또한 국가계약법 시행규칙²⁾은 “하자검사를 하는 때에는 당해공사에 대한 하자발생내용 및 처리사항 등이 포함된 하자보수관리부를 비치하여야 한다.” 고 규정하고, 관리원 계약사무규정³⁾도 관련 법령에 따라 정기적 하자 검사와 하자보수관리부 작성·비치를 규정하고 있다.

1) 제61조(하자검사) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제60조의 규정에 의한 하자담보책임기간중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.

2) 제71조(하자검사) ①영 제61조의 규정에 의하여 하자검사를 하는 자는 제70조의 규정에 의한 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 하여야 한다.

④ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 하자검사를 하는 때에는 당해공사에 대한 하자보수관리부를 비치하고 다음 각 호의 사항을 기록·유지하여야 한다.

1. 공사명 및 계약금액, 2. 계약상대자, 3. 준공연월일, 4. 하자발생내용 및 처리사항, 5. 기타 참고사항

3) 제28조(하자검사) 이사장 또는 계약담당자는 국가계약법 시행령 제61조에 따라 하자담보책임기간 중 연 2회이상 정기적으로 하자검사를 하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원 이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다

한편 계약상대방에게는 공사계약일반조건(계약예규)⁴⁾을 통해 하자보수 의무를 다한 후 조치사항을 제출하도록 규정함으로써 청사(시설) 등의 공사 준공 후 사후 의무를 명시하고 있다.

해당 본부의 최근 3년간 청사(시설) 공사 건에 대한 하자 보수 관리실태 점검 결과, 아래 [표1]과 같이 총 21건의 보수 및 신축 공사를 하였다.

[표 1] 최근 3년간 청사(시설) 공사 현황

본부명	공사명	준공 일자	공사금액(원)	하자담보 기간	하자보수 관리부	정기 점검
☆☆☆☆☆본부	옥상 방수 보수공사	2019.07.03.	6,905,000	3년	×	×
	청사 도장공사	2019.12.21.	4,680,000	1년	×	×
★★★★★ 본부	테라스 지붕구축공사	2019.01.31.	5,341,000	1년	×	×
	청사 옥상 방수 보수공사	2019.05.09.	5,335,000	-	×	×
	청사 바닥 타일 교체공사	2019.05.23.	1,551,000	-	×	×
	청사 부속건물 등 도장공사	2020.10.16.	2,112,000	-	×	×
○○본부	청사 유리 단열필름 부착공사	2019.06.09.	11,000,000	2년	×	×
	청사 옥상 방수공사	2020.05.31.	8,800,000	3년	×	×
●●본부	체육시설 헨스 조성 공사	2020.05.04	10,950,500	2년	×	×
	LPG 탱크 설비 공사	2020.06.18	39,600,000	2년	×	×
	LPG 시설 구축 공사(전기)	2020.06.23	14,999,600	1년	×	×
	LPG 시험실 가스 감지기 설치공사	2020.07.06	8,800,000	2년	×	×
	LPG 시험실 가스라인 증설공사	2020.07.01	19,800,000	2년	×	×
	시험실 가스라인 증설공사	2020.12.24	9,900,000	2년	×	×
	시험실 가스공급시설 증설공사	2021.07.09	15,000,000	2년	×	×
◎◎본부	청사 외벽 실리콘 방수공사	2019.04.25	9,372,000	3년	×	×
	시험실 가스라인 재시공 및 가스 보관함 설치공사	2020.01.08	25,740,000	2년	×	×
	시험실 급배기 시스템 및 자동제어장치 설치공사	2020.01.10	89,582,765	2년	×	×
	옥상 방수공사	2020.11.04	26,334,000	3년	×	×
	위험물 옥내저장소 신축 공사	2021.01.13	113,581,000	건축 3년 방수 3년	×	×
	◎◎본부 직원식당 공사	2021.02.25	9,900,000	3년	×	×

4) 제33조(하자보수) ④ 계약상대자는 하자보수통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주기관에 제출하여야 한다.

하지만 해당 본부는 국가계약법 시행령 등에 규정된 하자담보책임 기간 내 정기 검사(연 2회)를 시행하지 않고 있고, 검사 결과 등이 포함된 하자보수관리부도 운영하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

또한, ●●본부 및 ○○본부는 정기 검사와 함께 의무적으로 작성·비치해야 할 하자검사조서(계약금액 3천만원 이상)도 작성하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆본부장, ★★★★★본부장, ○○본부장, ●●본부장, ○○본부장은 하자담보책임 기간 내에 발생한 하자에 대해 충분한 하자보수가 이루어지도록 정기 검사, 하자보수관리부 및 검사 조서 작성 등 관련 법령을 준수하여 주시기 바랍니다. (부서주의)